

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3735/2531

บริษัท ศรีรัตน์ ธุรกิจ จำกัด
นาย อภิรัตน์ อินทรมุกต์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 164, มาตรา 165 (1)

ป.วิ.พ. มาตรา 177 วรรคสอง

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยผู้ซื้อผิดสัญญาซื้อขายไม่ชำระราคารถยนต์ตามกำหนดและโจทก์บอกเลิกสัญญาแล้ว ขอให้จำเลยใช้เงินที่ขาดจำนวนตามสัญญาซื้อขายหลังจากที่ขายรถยนต์ให้แก่ผู้อื่นแล้วจำนวนหนึ่งกับค่าขาดประโยชน์ที่จะให้บุคคลอื่นเช่าซื้อรถยนต์อีกจำนวนหนึ่งเงินทั้งสองจำนวนดังกล่าวเป็นค่าเสียหายที่เป็นผลจากการเลิกสัญญาไม่ใช่ค่าส่งมอบของตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 165(1)และกรณีเช่นนี้กฎหมายไม่ได้บัญญัติในเรื่องอายุความไว้เป็นพิเศษจึงต้องถืออายุความ 10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 164 คำให้การของจำเลยที่ 2 ที่ต่อสู้เรื่องอำนาจฟ้องของโจทก์ว่าโจทก์เป็นนิติบุคคลหรือไม่ โจทก์มอบอำนาจให้ ส. ฟ้องคดีหรือไม่ไม่ทราบ ไม่รับรอง หนังสือรับรองนิติบุคคลและใบมอบอำนาจให้ฟ้องคดีจำเลยปฏิเสธ นั้น เป็นคำให้การที่ไม่ได้แสดงโดยชัดแจ้งว่าจำเลยปฏิเสธข้ออ้างของโจทก์ทั้งสิ้น หรือแต่บางส่วนไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 177 วรรคสอง ถือไม่ได้ว่าจำเลยให้การปฏิเสธ จึงไม่เป็นประเด็นที่จะต้องวินิจฉัย

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ทำสัญญาซื้อขายรถยนต์ผ่อนส่งจากโจทก์โดยจำเลยที่ 2 เป็นผู้ค้ำประกัน ต่อมาจำเลยทั้งสองผิดนัดโจทก์บอกเลิกสัญญาแล้ว ขอให้บังคับ จำเลยชำระค่าเสียหาย จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา จำเลยที่ 2 ให้การว่าค่าเช่าซื้อที่จำเลยที่ 1 ชำระให้โจทก์เพียงพอกับความเสียหายแล้วและคดี โจทก์ขาดอายุความ ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองชำระเงิน 34,500 บาท พร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนจำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "จำเลยที่ 2 ฎีกาขอแรกว่าการที่โจทก์นำคดีมาฟ้องในกรณี เช่นนี้เท่ากับโจทก์อยู่ในฐานะเป็นพ่อค้าเรียกเอาค่าส่งมอบของ จึงต้องฟ้องบังคับเสีย ภายใน 2 ปี นับแต่วันที่จำเลยที่ 1 ผิดนัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 165(1) เมื่อโจทก์นำคดีมาฟ้องเลยกำหนดระยะเวลาที่กฎหมายบัญญัติไว้ดังกล่าวจึงต้องถือว่าคดีโจทก์ขาดอายุความ สำหรับปัญหาข้อนี้ศาลฎีกาเห็นว่าคดีนี้ โจทก์ฟ้องว่า จำเลยผิดสัญญาซื้อขายและโจทก์บอกเลิกสัญญาแล้วจึงขอให้จำเลยใช้ เงินที่ขาดจำนวนตามสัญญาซื้อขาย หลังจากที่ย้ายรถยนต์ให้แก่ผู้อื่นแล้วเป็นเงิน 96,472 บาท กับค่าขาดประโยชน์ที่จะให้บุคคลอื่นเช่าซื้อรถยนต์เป็นเวลา 19 เดือน เป็นเงิน 38,000 บาท เงินทั้งสองจำนวนดังกล่าวนี้เห็นได้ว่าเป็นค่าเสียหายที่เป็นผล จากการเลิกสัญญา หากใช้ค่าส่งมอบของตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 165(1) ดังที่จำเลยที่ 2 ฎีกาไม่ ซึ่งกรณีเช่นนี้กฎหมายมิได้บัญญัติในเรื่องอายุ ความไว้เป็นพิเศษ จึงต้องถืออายุความ 10 ปี อันเป็นบทบัญญัติทั่วไปตามประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 164 ฟ้องโจทก์จึงยังไม่ขาดอายุความ

สำหรับปัญหาเรื่องอำนาจฟ้องของโจทก์ จำเลยที่ 2 ให้การว่าโจทก์เป็น นิติบุคคลหรือไม่ ไม่ทราบ ไม่รับรอง โจทก์ได้มอบอำนาจให้นายสมศักดิ์ กิจ ปราโมทย์ ฟ้องคดีหรือไม่ ไม่ทราบ ไม่รับรองหนังสือรับรองนิติบุคคล และใบมอบ อำนาจให้ฟ้องคดี จำเลยปฏิเสธเห็นว่าเป็นคำให้การที่ไม่ได้แสดงโดยชัดแจ้งว่าจำเลย

ปฏิเสธข้ออ้างของโจทก์ทั้งสิ้นหรือแต่บางส่วน ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 177 วรรคสอง ถือไม่ได้ว่าจำเลยให้การปฏิเสธจึงไม่เป็นประเด็นที่จะต้องวินิจฉัย ที่ศาลล่างทั้งสองรับวินิจฉัยมาตลอดมาว่าโจทก์มีอำนาจฟ้องไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกาศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยฎีกาจำเลยที่ 2 ในข้อนี้

ส่วนค่าเสียหายที่โจทก์เรียกร้องจากจำเลยนั้น ปราบกฐข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่าจำเลยที่ 1 จะต้องผ่อนส่งให้โจทก์เป็นจำนวน 30 งวดแต่จำเลยที่ 1 ผ่อนส่งมาเพียง 11 งวด ก็ผิดนัดตลอดมา ซึ่งราคารถยนต์ตามสัญญาระบุว่ามีราคา 116,010 บาท เมื่อหักจำนวนเงินที่จำเลยที่ 1 ผ่อนส่งไปแล้ว 11 งวดดังกล่าว ศาลชั้นต้นคงกำหนดค่าเสียหายให้โจทก์อีก 34,500 บาท ซึ่งนับเป็นจำนวนที่พอสมควรแล้วฎีกาจำเลยที่ 2 ทุกข้อฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน โจทก์ไม่แก้ฎีกาจึงไม่กำหนดค่าทนายความชั้นฎีกาให้

(สวัสดิ์ รอดเจริญ-สอง สุขะบุญณพันธ์-เดชา สุวรรณโณ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ